

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1030/2531

นาย สุวรรณ อินทร ๙
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2

แม้ข้อบังคับของนายจ้างระบุว่า 'เงินเดือน' หรือ 'ค่าจ้าง' หมายถึงเงินที่จ่ายให้
แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือนหรือรายวันเพื่อตอบแทนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน แต่
ไม่รวมถึงเงินตอบแทนในลักษณะค่าล่วงเวลา โบนัส หรือประโยชน์อย่างอื่นก็ตาม
เมื่อได้ความว่านายจ้างได้จ่ายค่าครองชีพให้ลูกจ้างเป็นประจำทุกเดือนมีจำนวน
แน่นอนทำนองเดียวกับเงินเดือน ค่าครองชีพที่ลูกจ้างได้รับจึงเป็นส่วนหนึ่งของเงิน
เดือน ซึ่งถือว่าเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง หากใช้ประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับดังกล่าว
ไม่ นายจ้างต้องนำค่าครองชีพมารวมเป็นฐานในการคำนวณบำเหน็จเพื่อจ่ายแก่
ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างตามที่ลูกจ้างมีสิทธิตามข้อบังคับด้วย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ฐานหย่อนสมรรถภาพครั้งสุดท้ายโจทก์
ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 4,100 บาทเป็นเงินเดือนเดือนละ 3,800 บาทค่า
ครองชีพเดือนละ 300 บาทโจทก์มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามข้อบังคับของจำเลยว่า
ด้วยกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เท่ากับเงินเดือนหรือค่า

จ้างอัตราสุดท้ายคุณด้วยจำนวนปีที่โจทก์ปฏิบัติงาน ในการจ่ายเงินบำเหน็จให้โจทก์ จำเลยมิได้นำค่าครองชีพมารวมเป็นฐานคำนวณเงินบำเหน็จด้วยทำให้เงินบำเหน็จขาดไป 2,552.50 บาทขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินบำเหน็จส่วนที่ขาดไปดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าเงินที่จะนำมาเป็นฐานคำนวณเงินบำเหน็จตามข้อบังคับของ จำเลยจะต้องเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายเท่านั้น ไม่รวมเงินตอบแทนในลักษณะค่าล่วงเวลา โบนัส หรือประโยชน์อย่างอื่นเงินค่าครองชีพเป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้เฉพาะลูกจ้างที่มีรายได้น้อย มิใช่เป็นเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของลูกจ้างแต่เป็นเงินประโยชน์อย่างอื่น จำเลยจึงไม่ต้องนำเงินค่าครองชีพมารวมคำนวณเป็นเงินบำเหน็จจำเลยจ่ายบำเหน็จให้โจทก์ถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,552.50 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'จำเลยอุทธรณ์เพียงประการเดียวว่าเงินค่าครองชีพที่จำเลยจ่ายให้โจทก์มิใช่เป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในเวลาปกติของวันทำงาน แต่เป็นเงินประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 10 ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ ฯ จำเลยจึงไม่ต้องนำเอาเงินค่าครองชีพดังกล่าวมารวมเป็นฐานในการคำนวณเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์พิเคราะห์แล้วตามข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 10 ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ ฯ เอกสารท้ายฟ้องระบุไว้ว่า 'เงินเดือน' หรือ'ค่าจ้าง' หมายถึงเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือนหรือรายวันเพื่อตอบแทนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการ

สู้รบ แต่ไม่รวมถึงเงินตอบแทนในลักษณะค่าล่วงเวลา โบนัสหรือประโยชน์อย่างอื่น
เช่นนี้เมื่อได้ความว่าจำเลยจ่ายค่าครองชีพให้โจทก์เป็นประจำทุกเดือนมีจำนวน
แน่นอนทำนองเดียวกับเงินเดือน เห็นได้ว่าค่าครองชีพที่โจทก์ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของ
เงินเดือนที่จำเลยจ่ายให้โจทก์เป็นการตอบแทนการทำงาน จึงเป็นเงินเดือนหรือค่า
จ้างและเมื่อฟังว่าค่าครองชีพเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วจึงหาใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ตามข้อบังคับของจำเลยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ ฯ ดังกล่าวไม่ ดังนี้ต้องนำค่าครองชีพ
มารวมเป็นฐานในการคำนวณบำเหน็จเพื่อจ่ายให้โจทก์ด้วย'

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-junท์ จันทรวงศ์-จ่านง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>